

下，出借人又起诉名义借款人时，需要依次厘清以下三个问题：一是在后民事诉讼是否应受理的问题；二是刑事判决认定事实的既判力问题；三是在后民事诉讼与在先刑事判决如何统筹的问题。

对于在后民事诉讼是否应当受理的问题。刑事追缴退赔程序与民事诉讼程序间的关系如何协调处理是刑民交叉案件中较为棘手的问题，各地法院实践有所区别。一种观点认为，作为刑事案件受害人的损失可通过刑事追缴、退赔程序追偿，不能同时提起民事诉讼。但上述观点成立的前提是民刑案件构成“同一事实”。如果民事案件与刑事案件的主体相同，且案件基本事实存在竞合或者基本竞合的，可以认定民事案件与刑事案件构成“同一事实”。如果刑事案件定罪量刑的事实与民事案件的基本事实无关，那么即使主体相同，亦不构成“同一事实”。本案出借人系向名义借款人主张还款，与刑事判决的被告人主体并不重合，不属“同一事实”。此时，一律裁定不予受理或者驳回起诉，并不具备正当性，此种裁判结果也不利于充分实现被害人的权利救济。

对于既判力问题。根据司法实践，生效裁判的既判力仅局限于生效裁判的判项。对于“事实查明”“本院认为”部分的认定，如有证据可以推翻的，在后裁判不受在先裁判的影响，人民法院可以根据当事人举证情况作出独立认定。若无其他有力证据证明生效裁判的“事实查明”存在错误时，生效裁判的“事实查明”具有优先的证明效力。然而，既判力及于“事实查明”和“本院认为”，也变相剥夺了当事人的上诉权。案涉刑事判决认定借款人为朱某某，并不影响出借人在民事诉讼中举证证明该事实认定错误。

关于借款人的认定问题。在实际借款人委托名义借款人借款时，应当依据《中华人民共和国民法典》第九百二十五条、第九百二十六条有关间接代理的规定来确定借款合同的当事人，即视出借人在订立借款合同时是否知情来作不同处理：出借人在签订借款合同时知道或者应当知道名义借款人与实际用款人之间代理关系的，应当认定实际用款人是借款人，除非出借人有确切证据证明借款合同只约束名义借款人。出借人对代理关系不知情的，应当认定名义借款人是借款人；名义借款人披露实际借款人的，出借人有权选择名义借款人或者

实际借款人作为相对人。关于借款合同效力问题。刑事判决认定实际借款人构成非法集资、集资诈骗等犯罪，并不等同于民事诉讼也必须认定借款合同发生在出借人和实际借用人之间。在行为的效果归属问题上，仍然要依据《中华人民共和国民法典》第九百二十五条、第九百二十六条来确定借款合同的当事人。如果民事判决认定名义借款人是借款人的，此时实际借款人构成非法集资、集资诈骗等并不影响借款合同的效力。

另需关注的是，名义借款人民事责任与实际借款人刑事责任的协调问题。如果认定合同关系发生在名义借款人与出借人之间，则名义借款人承担借款合同项下的还本付息责任，实际借款人承担退赃退赔责任，二者构成不真正连带责任，不存在比例责任或补充责任的问题。此时，人民法院要在执行环节做好协调工作，避免债权人重复受偿。

编写人：浙江省绍兴市上虞区人民法院 石学敏

民间借贷关系中表见代理行为的审查认定

——马某诉某建设公司、张某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市中级人民法院(2023)鲁03民终3513号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 马某

被告(上诉人): 某建设公司

被告(被上诉人): 张某

